NACRT

Na osnovu člana 363. Stav 1 i 2. Zakona o stvarnim pravima („Sl. Novine FBiH“ broj: 66/13 i 100/13), člana 13. stav 2. alineja.5 i člana 35. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. Novine FBiH “ broj; 49/06 i 51/09), člana 3. stav 1. tačka: c Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona općine i gradova („Sl. Novine FBiH“ broj: 17/14) i člana 42. stav 2. alineja 5. Statuta Opštine Drvar (Prečišćen tekst „Službeni glasnik opštine Drvar, broj 2/15.), Opštinsko vijeće Drvar , na s vojoj redovnoj sjednici održanoj dana _____2025.godine, donijelo je

ODLUKU

o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu/svojini opštine Drvar

Član 1.

Način raspolaganja nekretninom:

Dopušta se raspolaganje nekretninama u svojini opštine Drvar na sledeći način:
Pod uslovima na način regulisan ovom Odlukom, sprovesti će se javnim nadmetanjem - Licitacijom (u daljem tekstu licitacije) prodaja sljedećih nekretnina:

- Građevinska parcela , nekretnina, označena prema Planu parcelizacije k.č. br. 61/10-35 i to k.č.br. 61/10-41, ukupne površine 1.000 m^2, upisana u PL 266. K.O. Drvar grad, vlasnika Opštenarodna imovina sa udjelom 1/1.
- Građevinska parcela, nekretnina, označena kao: k.č. br. 61/10-33, upisana u PL 266. K.O. Drvar grad, ukupne površine 5.280 m^2, vlasnika Opštenarodna imovina sa udjelom 1/1

Član 2.

Početna cijena

Početna prodajna tržišna vrijednost nekretnine-zemljišta iz člana 1. Ove odluke, utvrđen je od stalnog sudskog vještaka g.Drago Rimac, ing . građevinarstva.

Početna cijena građevinske parcele, nekretnine iz člana 1.Odluke, označene prema Planu parcelizacije k.č. br.61/10-35 I to k.č. br. 61/10-41, ukupne površine 1.000, m2 iznosi 17.000,00 KM, početna cijena građevinske parcele, nekretnine, označene kao: k.č. br. 61/10-33, upisana u PL 266. K.O. Drvar grad , ukupne površine 5.280,0 m2, iznosi 79.200,00 KM.

Član 3.

Način polaganja jamčevine-kapare

Da bi se ostarilo pravo učešća na licitaciji potrebno je uplatiti 10% od početne cijene nekretnine na depozitni račun Opštine Drvar broj:154999500053959, vrsta prihoda 722321, šifra Opštine 027, budžetska organizacija 0000000,otvoren kod Intesa Sanpaolo banke a.d. Sarajevo.

Sudionik javnog nadmetanja dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini-kapari(u daljem tekstu kapari) Komisiji na dan, prije održavanja licitacije.

Član 4.

Način i uslovi plaćanja kupoprodajne cijene

Sudionik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nakon potpisivanja zapisnika sa licitacije, u od 8 (osam) dana, zaključuje odgovarajući ugovor u formi notarskih obrađene isprave, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Kupac preuzima obavezu plaćanja troškova postupka i notarskih obrađenih isprava.

Član 5.
Vrijeme i način predaje nekretnine u posjedu kupcu

Najdalje u roku od 8 (osam) dana nakon zaključenja ugovora u formi notarski obrađene isprave, te izvršene uplate cjelokupnog iznosa cijene nekretnine, pristupa se predaji nekretnine kupcu u posjed.

Član 6.

Ovom odlukom ovlašćuje se Služba za imovinsko- pravne i geodetske poslove, da pripremi potrebne podatke, te da se raspiše javni oglas o licitaciji za prodaji predmetnih nekretnina u skladu s Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„ Sl Novine FbiH“ broj:17/14).

Cjelokupan proces javne licence provest će Komisija za provođenje postupka licitacije koju će po stupanju na snagu ove Odluke obrazovati rješenje Opštinskog načelnika.

Član 7.

Na sva ostala pitanja koja se odnose na postupak licitacije, a nisu propisana ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine kantona, općina i gradova(„ Sl Novine FBiH“ broj: 17/14).

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Opštine Drvar, a objavit će se u „Službeno glasniku Opštine Drvar“.

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA

Jasna Pećanac

Broj:01-02-368-__/2025.
Dana:15.05.2025.godine

O b r a z l o ž e n j e

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u članovima:

Član 363 stav 1 i 2. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, BR.66/13 I 100/13)kojim je propisano da nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave mogu raspolagati nadležna tijela tih jedinica samo na osnovu javnog konkursa i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, a da propis o postupku javnog konkursa iz stava 1. ovog člana će donijeti federalni ministar pravde u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovim propisom federalni ministar pravde će naročito urediti uvjete konkursa, način raspisivanja, rok trajanja konkursa, obavezne elemente koje on treba da sadrži, kao i način formiranja tržišne cijene kao početna cijena, a na osnovu mišljenja sudskog vještaka odgovarajuće struke

Član 13. stav 2. alineja i člana 35. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovina(Sl. Novine FBiH “ broj 49/06 i 51/09) kojim je propisano da Opštinsko vijeće donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave;

Člana 3. stav 1. tačka: c Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnine u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradovi („Sl. Novine FBiH“ broj: 17/14) koji propisuje da Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine u vlasništvu gradova i opština, donosi gradsko, odnosno Opštinsko vijeće na prijedlog načelnika opštine, odnosno gradonačelnika grada.

Član 42. stav 2. alineja 5 Statuta Opštine Drvar (Službeni glasnik Opštine Drvar broj 2/15) koja glasi: „Opštinsko vijeće je nadležno da donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine“.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE:

Služba za Imovinsko pravne i geodetske poslove Opštine Drvar zaprimila je više zahtjeva i upita građana na okolnost dodjela gradskog građevinskog zemljišta radi građenja.

Ovi zahtjevi se donose na primjenu člana 363.stav.1. i 2. Zakona o stvarnim pravima („Sl .novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13) Čl. 13. Zakona principima lokalne samouprave FBiH, („Sl.novine FBiH“, broj 49/09), čl.16 i 61, u vezi sa čl.45. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, Odluke o građevinskom zemljištu Opštine Drvar, a sve to u vezi raspolaganja i dodjele građevinskog gradskog zemljišta putem javnog konkursa uz odgovarajuću Odluku Opštinskog vijeća Drvar.

Član 363 stav 1 i 2.. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br.66/13 i 100/13) kojim je propisano da nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave mogu raspolagati nužna tijela tih jedinica samo na osnovu javnog konkursa i uz naknadu utvrđenoj po tržišnoj cijeni, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 3. stav (1) tačka c) Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općine i gradova („Sl.Novine FBiH“,br. 17/14),a u vezi sa članom 363. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravnim Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, br.66/13,100/13) propisano je da „Odluku o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina u vlasništvu gradova i općina, donosi gradsko odnosno općinsko vijeće na prijedlog načelnika općina, odnosno gradonačelnika grada“.

Početna prodajna cijena parcela označenih označenih u članu 1. ove Odluke, utvrđena je na osnovu dostavljene procjene tržišne vrijednosti nekretnine o stranstalnog vještaka građevinske struke Drage Rimca.

Da bi mogao objaviti Javni konkurs o prodaji nekrtnine u sredstvima javnog informisanja, na osnovu naprijed navedenog predlaže se usvajanje ove Odluke.

FINANSIJSKA SREDSTAVA:

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

PREDLAGAČ:
Opštinski načelnik
Dušica Runić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA DRVAR
OPŠTINSKI NAČELNIK
BROJ: 02-04-368-___/25